

1510233-79.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Entrega (fl. 11), Boletins de Ocorrência (fls. 12/13, 14/16, 17/20, 21/23 e 24/27), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 44/45), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1510233-79.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510233-79.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2114317/2020 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 11325929 - 92º D.P. P. STO ANTONIO,

2241/20/371 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 1153/20/366 - 92º D.P. P. STO ANTONIO,

1154/20/366 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 2114317 - 92º D.P. P. STO ANTONIO,

2241/20/371 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 1153/20/366 - 92º D.P. P. STO ANTONIO,

1154/20/366 - 92º D.P. P. STO ANTONIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA e ALAN FRANCISCO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados juntamente com Ruan Santana (falecido) como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), no dia 9 de maio de 2020, por volta das 13h50, na Rua Dom João Batista Nery, n. 96, Pedreira, nesta capital, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos,

mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o veículo Ford/Fiesta, placas MJU-1403, avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais), além de documentos pessoais, pertencentes a W.J.P., vítima idosa.

Narra a inicial que, segundo apurado, os denunciados dirigiram-se até o local do fato a bordo de um veículo Ford/Fiesta, placas CLE-9317, instante em que ANTONIO e ALAN abordaram a vítima quando o idoso manobrava seu carro na garagem da sua residência, ao passo que RUAN os aguardava para fuga.

Extraí-se da denúncia que após repetidas ameaças de morte, os executores exigiram que Wilson deixasse o veículo, apossando-se do bem alheio e se evadindo na sequência.

Relata ainda a acusação que a vítima visualizou o outro carro utilizado pelos roubadores através do sistema de segurança, comunicando à polícia militar. Cerca de duas horas depois, ainda sem a ciência do ocorrido, policiais abordaram o Ford/Fiesta de placas CLE-9317, que era ocupado pelos denunciados e estava parado em frente à casa de RUAN, mas liberaram o veículo. Pouco depois, no entanto, foram alertados que aquele veículo havia sido utilizado em um roubo.

Narra a exordial que como haviam sido informados por ANTONIO acerca de seu endereço, os agentes públicos se dirigiram até a respectiva casa, ocasião em que o denunciado admitiu informalmente a autoria do crime em apreço, junto dos demais investigados.

Inferi-se da inicial que os policiais então se dirigiram até a residência de RUAN, que, no entanto, notou a presença dos policiais e conseguiu se evadir pelo telhado de sua casa.

Narra a exordial, por fim, que no interior do imóvel os agentes públicos localizaram o simulacro de arma de fogo utilizado no crime, bem como as chaves do carro da vítima, o qual foi encontrado estacionado na via pública próximo às residências de ANTONIO e RUAN. Por fim, os policiais se deslocaram até a casa de ALAN, que imediatamente, ao ser abordado, levantou as mãos para o alto e disse: “a casa caiu”.

Extraí-se que em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados ANTONIO e ALAN como sendo os autores do roubo (fl. 10).

ANTONIO foi ouvido e confessou a autoria delitiva, relatando ter praticado o delito na companhia de RUAN e ALAN (fl. 30).

Por decisão datada de 10 de maio de 2020, foi convertida a prisão em flagrante de ANTONIO e ALAN em prisão preventiva, bem como foi decretada a prisão preventiva de RUAN (fls. 78/80).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 19 de maio de 2020 (fls. 136/137). Na mesma oportunidade, foi mantido o decreto de prisões preventivas dos acusados ANTONIO, ALAN e RUAN.

A Defesa constituída do acusado ANTONIO apresentou resposta à acusação, bem como requereu a revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 168/176).

Aos 11 de maio de 2020, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ANTONIO foi indeferido, com extensão aos coacusados ALAN e RUAN (fls. 186/187).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação as fls. 192, em favor dos acusados RUAN e ALAN.

Em decisão datada de 12 de junho de 2020, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 194).

Aos 29 de julho de 2020, as prisões preventivas dos acusados ANTONIO, ALAN e RUAN foram revogadas (fls. 248/250).

Em sentença datada de 18 de agosto de 2022, foi declarada extinta a punibilidade de RUAN SANTANA, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 385).

Durante a instrução processual em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, ouvida uma testemunha policial militar e, em seguida, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída do réu ANTONIO sustentou, em suma, que a vítima não teve certeza se a arma era de verdade ou não e o carro foi recuperado sem dano ou

prejuízo. O reconhecimento não foi com cem por cento de certeza e o reconhecimento na delegacia foi contaminado. Os Réus já foram apresentados como aqueles que fizeram o assalto e não como as pessoas suspeitas. Pugnou pela absolvição do Réu Antonio e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a detração com regime inicial aberto.

A Defensoria Pública, a seu turno, na Defesa do Réu ALAN, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade e da menoridade relativa do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu, que permaneceu preso cautelarmente por mais de dois meses; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Entrega (fl. 11), Boletins de Ocorrência (fls. 12/13, 14/16, 17/20, 21/23 e 24/27), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 44/45), Relatório Final (fls. 103/104), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima W.J.P. reconheceu os réus ANTONIO e ALAN como sendo as pessoas que efetuaram o roubo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 10.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima W.J.P., narrou, em síntese, que lembra bem do indivíduo com o número "2" (Réu ANTONIO), presente em audiência. Ia entrando na garagem em um dia de sábado. Quando entrou com o carro chegaram dois deles e um ficou do lado de fora aguardando. Apontaram arma para a cabeça do declarante. Disseram que iam cometer homicídio, um pulou em cima do declarante, tirou o que tinha no bolso, entraram no carro e foram embora, dois deles. Pelas câmeras identificaram que estavam com carro particular deles. Acionaram a Polícia Militar que localizou o carro particular deles. O terceiro indivíduo ficou aguardando no carro. Os dois que abordaram o declarante entraram no carro do declarante. Na delegacia reconheceu dois indivíduos, um deles fugiu à época, o que estava dando auxílio. Assim que localizaram eles e os levaram à delegacia, o declarante foi direto lá. Foram somente os dois mostrados na delegacia. Era uma arma escura, automática. Reconhece o indivíduo com o número "2" com quase cem por cento de certeza. Recuperou o carro no mesmo dia. Na delegacia teve certeza no reconhecimento. Na delegacia eram só os dois.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Erick Zandre Sierra de Paula que relatou, em suma, que na ocasião a Rota estava de patrulhamento e receberam denúncia de que um veículo estaria envolvido em roubo a residência. Diante disso, no patrulhamento visualizaram o veículo. Se não se engana, conversaram com Antonio que de pronto admitiu ter praticado o roubo com dois amigos e indicou à equipe o nome e local dos outros dois indivíduos que efetuaram o roubo. Teriam dois indivíduos Juan e Alan. Na casa de um foi encontrada réplica de armamento e um veículo, réplica daquele que foi roubado. Foram até a residência de Luan. O veículo roubado estava nas proximidades da região, ele indicou e outra equipe conseguiu localizar. O veículo que participou do crime é o que estava na residência de Antonio.

Em juízo, ambos os acusados optaram pelo direito constitucional de permanecerem em silêncio com relação ao mérito.

Ao ser interrogado em juízo o réu ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA relatou, em

síntese, que está com 24 anos de idade. Mora com a avó. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Parou de estudar porque estava tomando conta da avó. Está trabalhando na oficina mecânica e com aplicativo de entrega de comida, Ifood. De final de semana trabalha com limpeza.

O réu ALAN FRANCISCO DA SILVA, por sua vez, informou, em seu interrogatório, em suma, que está com 22 anos de idade. Mora com a mãe. Estudou até a oitava série. Parou de estudar porque virou pai e teve que ir trabalhar. Está trabalhando como motoboy, com delivery, com entregas por aplicativo.

Verifica-se, no entanto, que ao ser interrogado na fase policial o Réu ANTONIO confessou a prática delitativa, extraíndo-se de sua oitiva a fl. 30: "(...) QUE, por volta de 13h30 de ontem, acompanhado de seus amigos Ruan e Alan, dirigia-se a um posto de combustíveis para abastecer o seu veículo Ford Fiesta, placas CLE9317- SP, de sua propriedade e conduzido pelo interrogando; Que, entretanto, no meio do caminho o seu amigo Ruan falou: "PARA, PARA AÍ, VAMOS FAZER ESSE VÉIO" (SIC), referindo-se a um idoso que estava entrando com o seu carro numa garagem; Que, parou o carro e dele desceram Alan e Ruan, este portando um simulacro de pistola; Que, o interrogando também desceu, colocou uma máscara facial antecoronavírus e ficou "desbaratinado" com o seu celular até que tivesse certeza que a ação criminosa seria bem sucedida; Que, na sequência, sabedor do sucesso da empreitada porque Alan e Ruan já estavam saindo com um carro roubado do "tiozinho" da garagem, o interrogando entrou no seu carro e "meteu marcha", ou seja, acelerou o veículo e saiu correndo do local; Que, depois os três se reuniram na porta da casa de Ruan e passaram a conversar, permanecendo o carro roubado próximo da casa de Ruan (na rua de trás); Que, o objetivo do roubo era retirar as rodas do c QUE , por volta de 13h30 de ontem, acompanhado de seus amigos Ruan e Alan, dirigia-se a um posto de combustíveis para abastecer o seu veículo Ford Fiesta, placas CLE9317- SP, de sua propriedade para colocá-las no carro do interrogando, pois são da mesma marca e modelo; Que, cerca de 01h00 depois do roubo a ROTA abordou o interrogando na porta de sua casa, indicando então onde os comparsas poderiam ser encontrados; (...)".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não

se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que os réus agiram conjuntamente na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que ambos os Réus devem ser considerados primários nestes autos, conforme Certidões as fls. 371/372 e 373/374, razão pela qual, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para o Réu ANTONIO (fl. 30) e a circunstância atenuante da menoridade para o Réu ALAN, à época com 19 anos de idade. Todavia, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para os réus ALAN e ANTONIO, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno penas definitivas. Do regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Diante dos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, na redação determinada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, importa assinalar que o tempo durante o qual os acusados permaneceram cautelarmente custodiados não é suficiente a autorizar qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados ANTONIO CARLOS BATISTA DA SILVA e ALAN FRANCISCO DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo por isso, para cada um dos Réus a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus ANTONIO e ALAN responderam ao processo em liberdade, faculto eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA